

Actividad: Análisis de actos de comercio

Actividad 1: Análisis de actos de comercio

Objetivo: Clasificar actos de comercio según la legislación vigente.

Instrucciones:

1. En grupos de 4, identificar 10 actos de la vida cotidiana
2. Clasificarlos como mercantiles o no mercantiles
3. Fundamentar la clasificación con los artículos correspondientes del CCom
4. Presentar al grupo

Criterios de evaluación:

- Correcta identificación del acto
- Fundamentación legal adecuada
- Claridad en la exposición

Actividad: Comparación de sociedades

Actividad 2: Comparación de sociedades

Objetivo: Comparar las características de SA, SRL y SAS.

Instrucciones:

1. Crear una tabla comparativa con al menos 10 características
2. Incluir ventajas y desventajas de cada tipo
3. Proponer un caso práctico donde cada tipo sea la mejor opción
4. Preparar una presentación de 10 minutos

Actividad: Estudio de caso de fusión

Actividad 3: Estudio de caso de fusión

Objetivo: Analizar un caso de fusión de sociedades.

Instrucciones:

1. Leer el caso práctico 3 propuesto
2. Identificar los pasos del procedimiento
3. Preparar un memorando legal
4. Exponer las conclusiones al grupo

Taller práctico: === Taller

Taller: Constitución de una SAS

Objetivo: Diseñar el proceso de constitución de una SAS.

Enunciado: Tres emprendedores quieren constituir una SAS para desarrollar una aplicación móvil. Cada uno aportará \$5.000.000.

Actividades:

1. Diseñar el proyecto de constitución
2. Elaborar los estatutos sociales
3. Simular la constitución en línea
4. Preparar los documentos para inscripción en el Registro Mercantil

Productos esperados:

- Proyecto de constitución
- Estatutos sociales
- Lista de requisitos para inscripción
- Cronograma de constitución

Criterios de evaluación:

- Cumplimiento de requisitos legales
- Calidad de los documentos
- Originalidad del proyecto
- Presentación oral

—

 Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Al finalizar, consulte la clave para verificar sus respuestas.

1. ¿Cuál es el concepto de acto de comercio según el Código de Comercio colombiano?

- a) Todo acto realizado entre comerciantes
- b) Todo acto realizado con fines de lucro en ejercicio de actividad comercial
- c) Solo los actos inscritos en el Registro Mercantil
- d) Los actos regulados por el Código Civil

2. ¿Cuáles son los actos absolutos de comercio?

- a) Los que requieren ser realizados por comerciantes
- b) Los regulados por la Ley General de Sociedades
- c) Los que son mercantiles por sí mismos, independientemente del sujeto
- d) Solo los actos bancarios

3. ¿Qué requisito es necesario para ser comerciante individual?

- a) Ser mayor de edad y estar inscrito en el Registro Mercantil
- b) Tener un capital mínimo de \$50.000.000
- c) Ser persona jurídica
- d) Tener un local comercial

4. ¿Qué es el fondo de comercio?

- a) El patrimonio total del comerciante
- b) La universalidad de bienes que permiten la explotación de la empresa
- c) El capital social de una sociedad
- d) El registro mercantil del comerciante

5. ¿Cuáles son los auxiliares mercantiles dependientes?

- a) Corredores y comisionistas
- b) Factores, gerentes, viajantes y dependientes
- c) Mediadores y árbitros
- d) Peritos y contadores

6. ¿Qué tipo de sociedades tiene personalidad jurídica?

- a) Solo las SA
- b) Solo las sociedades inscritas en el Registro Mercantil
- c) Todas las sociedades legalmente constituidas
- d) Solo las sociedades de economía mixta

7. ¿Cuál es el capital social mínimo para constituir una SA?

- a) \$100.000
- b) \$10.000.000
- c) \$50.000.000
- d) No existe mínimo

8. ¿Cuántos socios mínimos requiere una SRL?

- a) 1

- b) 2
- c) 5
- d) 10

9. ¿Qué ventaja ofrece la SAS respecto a la SA?

- a) Mayor capital mínimo
- b) Más requisitos de publicidad
- c) Constitución en línea y capital sin mínimo
- d) Obligatoriedad de revisor fiscal

10. ¿Cuál es la diferencia principal entre partes sociales y acciones?

- a) Las partes sociales son para SA y acciones para SRL
- b) Las partes sociales requieren consentimiento para transmitirse, las acciones son libres
- c) Las partes sociales tienen mayor valor nominal
- d) Las acciones no confieren derechos políticos

1. **b** - El acto de comercio es aquel realizado con fines de lucro en ejercicio de actividad comercial (arts. 1-10 CCom).
2. **c** - Los actos absolutos son mercantiles por sí mismos, independientemente de quien los realice (art. 75 CCom).
3. **a** - Para ser comerciante se requiere mayoría de edad e inscripción en el Registro Mercantil (arts. 3, 8 CCom).
4. **b** - El fondo de comercio es la universalidad de bienes que permiten la explotación de la empresa.
5. **b** - Los auxiliares dependientes son factores, gerentes, viajantes y dependientes.
6. **c** - Todas las sociedades legalmente constituidas tienen personalidad jurídica (art. 2 LGSM).
7. **c** - El capital social mínimo para SA es \$50.000.000 (art. 88 LGSM).
8. **b** - La SRL requiere mínimo 2 socios (art. 59 LGSM).
9. **c** - La SAS ofrece constitución en línea y capital social sin mínimo (arts. 260-261 LGSM).
10. **b** - Las partes sociales requieren consentimiento para transmitirse, mientras que las acciones son libremente transmisibles (arts. 68, 146 LGSM).

—

Lecturas complementarias

1. **Uribe Holmes, Enrique.** *Código de Comercio Anotado*. Ed. Temis, Bogotá.
2. **Carvajal, Guillermo.** *Derecho Comercial*. Ed. Jurídica Venezolana, Caracas.
3. **Nivia, José Alejandro.** *Ley General de Sociedades Mercantiles Comentada*. Ed. Legis, Bogotá.
4. **Henao, Juan Carlos.** *La SAS: Nueva forma societaria*. Revista de Derecho, Universidad de los Andes.
5. **Garrigues, Joaquín.** *Curso de Derecho Mercantil*. Ed. McGraw-Hill, Madrid.
6. **Goldschmidt, Levin.** *Derecho Mercantil*. Ed. Temis, Bogotá.
7. **Ley 222 de 1995.** Ley General de Sociedades Mercantiles.
8. **Decreto 410 de 1971.** Código de Comercio.
9. **Ley 1258 de 2008.** Ley de la Sociedad por Acciones Simplificada.
10. **Corte Suprema de Justicia.** Sentencias en materia mercantil y societaria (últimos 10 años).

—
Documento elaborado para fines académicos - Universidad San Buenaventura Marco Jurídico de los Negocios - Unidad 3 Fecha de última actualización: 2026